



التَّشْرِيعُ الْإِسْلَامِيُّ

بَيْنَ النَّظَرِيَّةِ وَالطَّبْيِقِ

إعداد
إعداد عُمَرُ صَالِح



التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

التشريع الإسلامي بين النظرية والتطبيق

يعد الفقه الإسلامي نظاماً تشريعياً متكاملًا يستمد أصوله من الوحي، مع فتح باب الاجتهاد البشري لفهم النصوص وتنزيلها على الواقع. يمر هذا التشريع بمراحل تاريخية متنوعة، بدءاً من عصر التأسيس في عهد الرسالة، وصولاً إلى عصور الازدهار والنهضة الفقهية. يجمع التشريع بين ثبات الأصول الدينية ومرونة الأحكام الظنية التي تتغير بتغير الزمان والمكان.

الملخص

- يمثل الفقه فهماً دقيقاً للنصوص الشرعية يتطلب إعمال الفكر والاجتهاد
- يتكون التشريع من أحكام قطعية ثابتة وأحكام ظنية قابلة للاجتهاد
- مر التشريع الإسلامي بمراحل التكوين، ثم البناء، ثم الازدهار الفقهى
- أسهم أئمة المذاهب الأربعة في ترسيخ القواعد الفقهية وتدوين الأحكام
- شهد الفقه مراحل تاريخية تضمنت الازدهار، ثم التقليد والجمود، وصولاً للنهضة الحديثة

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

الفقه اصطلاحاً هو العلم بالأحكام الشرعية العملية
تأثر مفهوم الفقه بظاهرة التقليد والتعصب المذهبي لاحقاً

الشرح التفصيلي

الفصل الأول: الفقه والتشريع

♦ التعريف بالفقه

الفقه لغة يعني الفهم المطلق للأمور
الفقه اصطلاحاً يعني الفهم الدقيق الذي يحتاج إلى إعمال الفكر
والاجتهاد

♦ العلاقة بين الفقه والشرعية

الشرعية هي المنهج الإلهي العام الذي أنزله الله
الفقه هو ثمرة الجهد البشري في استنباط الأحكام من الشرعية

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

الفصل الثاني: الدور التاريخي للتشريع

◆ عهد الرسالة

- ◆ تميز بمرحلة التكوين والتأسيس للتشريع
- ◆ تنوعت المصادر بين الوحي المباشر والاجتهاد النبوي

◆ عصر الازدهار الفقهي

- ◆ تميز بنمو الحركة العلمية وتدوين العلوم
- ◆ برز دور أئمة المذاهب الأربعة في صياغة القواعد

الفصل الثالث: تطور مفهوم الفقه

◆ الفقه في صدر الإسلام

- ◆ كان المفهوم واسعاً وشاملاً للعقائد والأحكام

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

لم يكن هناك فرق اصطلاحي بين الفقه والشرعية

الفقه في عصر التدوين

استقلت العلوم وبدأت المذاهب الفقهية الأربعة

حصر الفقه في الأحكام الشرعية العملية فقط

الخريطة الذهنية

التشريع الإسلامي

أنواع الأحكام

أحكام قطعية

♦ الصلاة والزكاة

أحكام ظنية

♦ الاجتهاد الفقهي

مراحل التشريع

عهد الرسالة

♦ التكوين والتأسيس

عصر الصحابة

♦ البناء والكمال

عصر الأئمة

♦ الازدهار والتدوين

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

الجدول المقارنة

مقارنة بين الفقه والشرية

وجه المقارنة	الشرية	الفقه
المصدر	من الله تعالى	جهد بشري
الشمول	عامة وثابتة	متغيرة بتغير الاجتهاد
التغيير	لا تقبل التغيير	تقبل التطور والاجتهاد

مسرد المصطلحات

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

المصطلح | التعريف

الفهم الدقيق للأمور الشرعية	الفقه
المنهج الإلهي المنزل	الشرعية
بذل الجهد لاستنباط حكم شرعي	الاجتهاد
اتباع قول الغير دون معرفة دليله	التقليد
مرحلة توقف فيها الإبداع التشريعي	الجمود الفقهي
ما أنزله الله على رسله	التشريع السماوي
ما وضعه البشر من قوانين	التشريع الوضعي
حركة إحياء الفقه وتدوينه	النهضة الفقهية

الخلاصة والتوصيات

- ضرورة التمييز بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الفقه
- أهمية الاجتهاد الجماعي لمواكبة مستجدات العصر
- ضرورة دراسة تاريخ الفقه لفهم سياقات الأحكام
- تعزيز حركة التدوين الفقهي لخدمة الباحثين

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

الأحكام الشرعية ومنهجية الاستنباط

تعد الأحكام الشرعية العملية الركيزة الأساسية التي تنظم حياة المسلم وتحدد علاقته بربه وبالمجتمع من حوله. يستند الفقه الإسلامي إلى منظومة دقيقة من الأدلة التفصيلية التي توضح كيفية تطبيق النصوص الشرعية على الوقائع المتجددة. يهدف هذا الدرس إلى توضيح طبيعة الأحكام الشرعية والفرق بين الأدلة الكلية والتفصيلية لترسيخ الفهم الصحيح للشرعية.

الملخص

- ♦ تنقسم الأحكام الشرعية إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية
- ♦ تتعلق الأحكام التكليفية بأفعال المكلفين من وجوب وندب وحرمة
- ♦ ترتبط الأحكام الوضعية بأسباب وشروط وموانع صحة العبادات
- ♦ الأدلة التفصيلية هي النصوص الجزئية المرتبطة بمسألة فقهية محددة
- ♦ الفقه يجمع بين الفهم الدقيق للنصوص والقدرة على استنباط الأحكام

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

يمر الفقه بمراحل تاريخية تطورت من عصر الرسالة إلى عصر التدوين

الشرح التفصيلي

الأحكام الشرعية العملية

طبيعة الأحكام

تتعلق الأحكام بعبادات الفرد أو معاملاته المختلفة

تنقسم الأحكام إلى قسمين رئيسيين هما الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية

الأدلة التفصيلية

هي الأدلة الجزئية التي تخص كل مسألة فقهية على حدة

تشمل النصوص القرآنية والحديثية الخاصة بمسائل مثل الصلاة والزكاة

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

الخريطة الذهنية

الفقه الإسلامي

أنواع الأحكام

أحكام تكليفية

أحكام وضعية

أحكام قطعية

تطور المصطلح

عصر الرسالة

عصر التدوين

عصر التقليد

مفاهيم الفقه

الفهم الدقيق

العلم بالأحكام

الجدول المقارنة

مقارنة بين إطلاقات الفقه

وجه المقارنة | الإطلاق الأول | الإطلاق الثاني

المعنى | العلم بالأحكام | الأحكام ذاتها

المتعلق | عملية الاستنباط | النصوص والقواعد

التشريع الاسلام

اعداد: عمر صالح

الخلاصة والتوصيات

- ◆ ضرورة فهم الفقه كمنظومة متكاملة من الأدلة والأحكام
- ◆ التمييز بين الأحكام القطعية التي تمثل النظام العام والأحكام الاجتهادية
- ◆ تجنب التعصب المذهبي الذي يعيق روح الاجتهاد الصحيح
- ◆ العودة إلى المصادر الأصلية في فهم الأحكام الشرعية